



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y las Sras. Juezas de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gomez, a fin de tratar el expediente caratulado: "**ALDASORO, MARÍA CONSTANZA Y OTROS CONTRA COMISIÓN MÉDICA CENTRAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS RECURSO DIRECTO LEY 27573 -ART. 8 SEXIES**", Expte. N° FPA 2154/2023/CA1, en virtud del recurso de directo deducido, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la resolución recurrida?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

I- a) Que, llegan estas actuaciones a conocimiento de esta Cámara en virtud del recurso directo de apelación interpuesto por María Constanza Aldasoro, Marina Aldasoro y Matías Aldasoro, en fecha 13/03/2023, contra la resolución EX 2021-90615128- APN-SAT#SRT de fecha 17/02/2023, que determinó la falta de causalidad entre la aplicación de la vacuna contra el Covid 19 y el "Evento Supuestamente Atribuible a la Inmunización" -ESAVI- denunciado (ley 27.573), ello en relación al deceso, de la Sra. María Mercedes Basso -madre de las presentantes-, acaecido el 25/04/2021, alegada como consecuencia de la aplicación el 06/04/2021 de la primera dosis de la vacuna Sputnik V (lote I260321).

b) Que, la recurrente relata los antecedentes de la causa y describe el programa de indemnización sin culpa por daños asociados o reacciones adversas de las vacunas por Covid-19, la normativa dictada por nuestro país -que

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206

cita- y que la Sra. Basso falleciera por paro respiratorio debido al Síndrome de Guillain Barré (SGB).

Expresa que los primeros síntomas de su madre se dieron en fecha 18/04/2021, con estudios y diagnóstico del 21/04/2021, con imposibilidad de trasladarse por sus propios medios e internación hasta el 25/04/2021, donde se constatará su deceso por dicho síndrome y como efecto secundario de la vacunación, tal como lo dictaminaran los médicos intervinientes.

Impugna la conclusión de los profesionales de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) por infundada, cuestiona que el Esavi no fue oportunamente denunciado por el Hospital Militar y sostiene que sí existen estudios médicos que correlacionan la muerte como consecuencia de la vacunación.

Reitera argumentos, expone que los estudios realizados determinan al Síndrome de Guillain Barré como posible efecto secundario de la vacunación y las características de la dolencia. Ofrece prueba y requiere -en definitiva- que se revoque la resolución en crisis y se ordene acoger la pretensión resarcitoria, con intereses y costas. Hace reserva del caso federal.

II- a) Que, corrida vista al Fiscal General el 22/03/2023, se expide el 30/03/2023 y por resolución del 21/04/2023 se decreta la competencia de este Tribunal para intervenir en la causa, acordándose trámite ordinario el 27/04/2023.

b) Que, en fecha 05/07/2023 se presenta la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los fines de contestar la acción instaurada. Señala que las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no determinan la relación de causalidad entre el daño y la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, siendo el

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Ministerio de Salud -a través de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CONASEVA)- quien fija los criterios para ello.

Resalta lo dispuesto en el Anexo de la Resolución Conjunta 07/2022, que las Comisiones Médicas de la SRT deben remitir las actuaciones a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud, quien verifica si el ESAVI (Evento Supuestamente Atribuible a la vacuna e Inmunización) se encuentra notificado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA), requisito para la tramitación del reclamo.

Agrega que -en el supuesto de autos- el ESAVI se encontraba registrado con fecha 29/07/2021 y que el Hospital Militar de Paraná envió la Historia Clínica de la paciente, con fecha 09/09/2021. Dice que ello habilitó el dictado de las conclusiones de la CONASEVA el 14/10/2022 respecto de que -de acuerdo a los criterios clínicos habituales y/o definiciones estandarizadas como los criterios del grupo colaborativo de Brighton- se trata de un caso de Síndrome de Guillain Barré, evento "no clasificable", informe vinculante (conforme ley 27.573 Artículo 8 sexies. y Res. Conjunta 07/2022).

Añade que -al ser un fallecimiento no atribuible a la vacuna- la CONASEVA remite las actuaciones a su mandante, a los efectos de la clausura del procedimiento y su notificación. Solicita la citación como tercero del Ministerio de Salud de la Nación, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

c) Que -admitida la citación de tercero en fecha 24/07/2023- el 12/09/2023 se presenta el Estado Nacional a los fines de contestar la acción entablada. Destaca las características de los recursos directos y las limitaciones de los jueces para su análisis, en relación a

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206

la pretensión indemnizatoria efectuada, así como lo dispuesto por el artículo 8° ter de la Ley Nacional N° 27.573 (conf. Decreto Nacional N° 431/2021).

Efectúa diversas disquisiciones sobre la responsabilidad del Estado y la actividad legítima -tal como la inmunidad contra el virus Covid-19 por la vacunación voluntaria- que requiere un nexo causal directo, inmediato y exclusivo entre la actividad estatal y el daño, sin que exista responsabilidad por omisión, conforme citas que efectúa en su sustento.

Agrega que la actora manifiesta una mera discrepancia y disconformidad con lo decidido, que la resolución dictada se encuentra debidamente fundada y que la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles sostuvo la inexistencia de pautas claras que evidencien si existe una relación de causalidad del SGB con la vacuna, así como si existen factores predisponentes y no clasificable, en base a la clasificación recomendada por OMS y OPS.

Entiende que -conforme ello- no resulta procedente la indemnización del Fondo de Reparación COVID-19, conforme Resolución Conjunta 7/2022 del Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sin que se hubieran efectuado estudios complementarios para corroborar o descartar otras posibles causas de SGB (virales, bacterianas).

Resalta la presunción de legitimidad de los actos administrativos, ofrece e impugna prueba y hace reserva del caso federal.

d) Que, en fecha 03/10/2023 se efectúa audiencia preliminar (art. 360 CPCCN), se abre la causa a prueba y se admiten las probanzas ofrecidas por la parte actora, mandándose producir las mismas, incorporadas a la causa.

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

El 29/05/2024 se solicita como medida para mejor proveer al Cuerpo Médico Forense de la CSJN que emita dictamen, el que se realiza el 02/07/2024.

Que, el 31/07/2024 se clausura el término probatorio, se agregan los respectivos alegatos de las partes y pasan estos autos a Despacho para resolver el 23/08/2024.

III- Que, corresponde señalar que no existe controversia en la causa respecto de que la madre de los recurrentes, la Sra. María Mercedes Basso, recibió la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el Covid 19 Sputnik V en fecha 06/04/2021. Tampoco hay discusión en relación a que la nombrada padeció de Síndrome de Guillain Barré -SGB-, lo que le provocó una neumonía que terminó con su fallecimiento por paro cardio respiratorio el 25/04/2021.

La cuestión a dilucidar consiste en examinar la actuación de la administración en cuanto concluye que no existe un nexo causal entre la vacunación de la Sra. Basso y el síndrome padecido.

IV- a) Que, cabe señalar que resulta aplicable al caso la ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, N° 27.573, que en su art. 8 bis prevé "...el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID -19...".

Determina que "el acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño" (art. 8 ter).

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206

Para ello, "El Ministerio de Salud de la Nación, con intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, establecerá los criterios generales para la determinación de la relación de causalidad sobre la base de la preponderancia de la evidencia, entre la aplicación de la vacuna y el daño denunciado..." (art. 8 quinquies).

De este modo, "Las Comisiones Médicas previstas en el art. 5 de la ley 24.241 serán las encargadas de la tramitación del reclamo. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas actuará como órgano de consulta técnica. Sus opiniones serán vinculantes" (art. 8 sexies).

El último párrafo del mismo apartado sexies, determina que "Lo dictaminado por las comisiones médicas será revisable judicialmente ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la jurisdicción del domicilio de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio...".

b) Que, el procedimiento para los reclamos de la indemnización en cuestión se encuentra determinado en el Anexo de la Resolución Conjunta 07/2022 del Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Allí se dispone expresamente que el que se considere damnificado por un 'Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización' -ESAVI- deberá presentar su solicitud ante las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencias de Riesgo de Trabajo, acompañando un certificado expedido por un médico profesional.

Relizada la presentación, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles -DiCEI- verificará si el ESAVI en cuestión se encuentra notificado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino -SISA-, o se procederá a su registro o al archivo de las actuaciones.

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Registrado el ESAVI, la DiCEI solicitará a la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CONASEVA) que se expida sobre la relación causal entre el evento denunciado y la vacuna.

De este modo, la CONASEVA, de conformidad con la evidencia científica disponible, procederá al análisis de la relación de causalidad del ESAVI con la vacuna en base a los criterios diagnósticos, de temporalidad y de exclusión de causas alternativas. A este efecto, podrá requerir a la parte solicitante los estudios médicos que estime pertinentes. Finalizada la investigación, La Comisión emitirá un informe vinculante sobre la relación causal entre el evento denunciado y la vacuna.

Hecho ello, el informe será remitido a la DiCEI, quien lo incorporará al expediente y girará el trámite a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional competente.

Finalmente, en caso de que la CONASEVA concluya que no existe evidencia de relación causal entre el evento adverso y la vacuna, la Comisión Médica actuante elaborará el "Acta de Clausura del Procedimiento" y procederá a notificar el acto a la o el solicitante.

c) Que, atento todo lo expuesto, compete a este Tribunal analizar, vía el presente recurso directo, si el dictamen emitido por la Comisión Médica cumple con el procedimiento y los requisitos de legalidad previstos normativamente, controlando, a su vez, que la administración haya actuado sin incurrir en un supuesto de arbitrariedad en términos constitucionales, que justifique dejar sin efecto el trámite ante la administración.

V- Que, de las constancias de la causa, surge que la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206

-DiCEI- comunicó que el 'Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización' -ESAVI- en cuestión, SGB, se encontraba notificado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino -SISA-.

Informó que "el ESAVI con código 121378 fue evaluado por expertos de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) como consta en el acta de fecha 08/04/2022 llegando a la siguiente conclusión: Paciente Basso, Mercedes DNI 10069766 Recibe vacunación contra la COVID-19 con 1era dosis de vacuna Sputnik V el día 6 de Abril del 2021. A los 13 días desarrolla un cuadro clínico compatible con Síndrome de Guillain Barré (SGB) asociado a disociación albúmino- citológica. Falleció el 25 de abril de 2021. No se realizaron los estudios para descartar otras causas del SGB de acuerdo a las recomendaciones para el estudio de esta patología. A la fecha, de acuerdo a los criterios clínicos habituales y/o definiciones estandarizadas como los criterios del grupo colaborativo de Brighton, se concluye que se trata de un caso de Síndrome de Guillain Barré y tomando en cuenta las recomendaciones para el análisis de causalidad de la OMS se lo clasifica como evento no clasificable".

Debe tenerse presente que, conforme surge del Anexo del dictamen, debe entenderse por ESAVI "no clasificable" que "Este tipo de eventos se definen operativamente, dada la falta de información, el evento no se puede calificar en ninguna otra categoría". Entre las otras categorías están: "Evento relacionado con la vacuna", "Evento relacionado con una desviación de la calidad del producto", "Evento relacionado con errores de manipulación o administración de la vacuna", "Evento por estrés...", entre otros.

En base a lo informado por la DiCEI, la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas -CoNaSeVa- considera que

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

no se ha logrado establecer en este caso particular la relación de causalidad entre la aplicación contra el COVID-19 y el ESAVI denunciado.

Remitidas las actuaciones a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), coincide con lo expuesto por la CoNaSeVa y concluye que en la actualidad no se ha podido establecer un nexo de causalidad entre la Vacuna y presunto efecto adverso denunciado.

Finalmente, el 17/02/2023 la Comisión Médica clausura el procedimiento y notifica a los requirentes, lo que motiva la interposición del presente recurso directo.

Todo lo expuesto da cuenta de que se dio acabado cumplimiento al procedimiento administrativo previsto en el Anexo de la Resolución Conjunta 07/2022, cumpliendo con el requisito de legalidad requerido normativamente.

VI- Que, sentado lo anterior, en el proceso ordinario llevado a cabo ante este Tribunal se ha producido diversa prueba que corresponde analizar a fin de verificar si nuevas circunstancias dan cuenta de irregularidades en el procedimiento administrativo, con fundamento en la arbitrariedad en términos constitucionales, que justifiquen dejar sin efecto el trámite en cuestión.

Surge de las constancias aportadas por la parte actora, la que ya fue analizada en instancia administrativa, que se limita a nombrar la posible causalidad entre el Síndrome de Guillain Barré y el fallecimiento de la Sra. Basso, sin acreditar el nexo entre la vacunación y el SGB, descartando otras posibles causalidades.

Asimismo, no se ha acompañado prueba que permita concluir que, a la fecha, indefectiblemente la vacuna sea una causa eficiente al padecimiento del síndrome en

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206

cuestión. Las testimoniales producidas de los Dres. Walter Alejandro Wurms -quien atendiera a la Sra. Basso- y el médico neurólogo -Dr. Gastón Andrés Roude, no dan cuenta acabadamente del nexo denunciado.

Corresponde remarcar que el Cuerpo Médico Forense de la CSJN, de acuerdo al requerimiento del dictamen efectuado por este Tribunal, ha realizado un detallado análisis de las constancias aportadas y ha concluido que "Acorde a la evidencia científica actual ampliamente desarrollada ut supra es posible afirmar que si bien existe una asociación directa de temporalidad entre la administración de la vacuna Sputnik V y el evento Guillán Barré padecido sustentada estadísticamente, la inexistencia de otros estudios de diagnóstico posibles frente a una afección neurológica que se caracteriza por presentar una multiplicidad de factores gatilladores, no permiten a este perito establecer con certeza pericial la existencia de una relación de causalidad inequívoca entre ambos eventos".

Todo lo expuesto conlleva a confirmar la resolución de la Comisión Médica y rechazar el recurso directo interpuesto por los peticionantes.

En similar sentido, se ha expedido la Excma. Cámara Federal de Mendoza, Sala B, en autos "MOLINERO, MARÍA ALEJANDRA C/ COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD EN VACUNAS (CONASEVA) S/ RECURSO DIRECTO LEY 27.573 -ART. 8 SEXIES-", exppte. N° FMZ 24564/2023/CA1, fallo del 21/11/2023.

VII- Que, en cuanto a las costas de la presente causa, corresponde su imposición en el orden causado atento el modo en que se resuelve, la novedad del planteo y lo previsto en el art. 68 -2° párrafo- del CPCCN.

VIII- Que, finalmente, corresponde regular honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Juan Ignacio PRADA, en

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

la cantidad de veinte (20) UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320), conforme lo previsto en los arts. 16, 31 y 51 de la ley 27.423, Acordada N° 30/2023 CSJN y Resol. SGA N° 1772/2024; sin regularse a los apoderados de las partes demandadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del mismo Cuerpo legal.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

Los Jueces de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche y Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhieren al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

Que se rechaza el recurso directo interpuesto por María Constanza Aldasoro, Marina Aldasoro y Matías Aldasoro y, en consecuencia, se confirma la resolución PV-2023-18503261-APNGACM#SRT dictada en el marco del EX-2021-90615128-APN-SAT#SRT de fecha 17/02/2023.

Se imponen las costas de la presente causa en el orden causado atento el modo en que se resuelve, la novedad del planteo y lo previsto en el art. 68 -2° párrafo- del CPCCN.

Se regulan honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Juan Ignacio PRADA, en la cantidad de veinte (20) UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320), conforme lo previsto en los arts. 16, 31 y 51 de la ley 27.423, Acordada N° 30/2023 CSJN y Resol. SGA N° 1772/2024; sin regularse a los apoderados de las partes demandadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del mismo Cuerpo legal.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#43446775#20241108091640206

Los Jueces de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche y Dra. Cintia Graciela Gomez, adhieren al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

SENTENCIA

Paraná, 08 de noviembre de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso directo interpuesto por María Constanza Aldasoro, Marina Aldasoro y Matías Aldasoro y, en consecuencia, confirmar la resolución PV-2023-18503261-APNGACM#SRT dictada en el marco del EX-2021- 90615128-APN -SAT#SRT de fecha 17/02/2023.

Imponer las costas de la presente causa en el orden causado atento el modo en que se resuelve, la novedad del planteo y lo previsto en el art. 68 -2° párrafo- del CPCCN.

Regular honorarios al letrado de la parte actora, Dr. Juan Ignacio PRADA, en la cantidad de veinte (20) UMA, equivalentes a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE (\$1.140.320), conforme lo previsto en los arts. 16, 31 y 51 de la ley 27.423, Acordada N°

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

30/2023 CSJN y Resol. SGA N° 1772/2024; sin regularse a los apoderados de las partes demandadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del mismo Cuerpo legal.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, cumplido, archívese.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 08/11/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37623170#434467775#20241108091640206